CLAVES DES

Centro de Pensamiento
Derecho, Estado y Sociedad

¿Cómo saber si una regulación territorial es realmente necesaria?

Siete preguntas para mejorar decretos, resoluciones, acuerdos y ordenanzas antes de expedirlos

AUTORÍA

Tirson Mauricio Duarte-Molina

LA RESPUESTA

Regular mejor empieza antes de redactar la norma.

Una regulación territorial de calidad no se justifica porque exista una competencia abstracta para expedirla. Debe responder a un problema público verificable, utilizar el instrumento adecuado, considerar alternativas y cargas, incorporar a quienes serán afectados, poder implementarse con capacidades reales y prever cómo se evaluará.

TESIS DES

La pregunta correcta no es únicamente "¿podemos expedir esta norma?", sino "¿es esta norma necesaria, proporcionada, implementable y evaluable para resolver el problema que hemos identificado?"

Un estándar de decisión en 7 preguntas

01

Mínimo jurídico

Competencia, supremacía, publicidad y participación.

02

Calidad regulatoria

Problema, alternativas, costos y capacidad de implementación.

03

Ciclo completo

Diseño, consulta, aplicación, evaluación y eventual depuración.

CLAVES DES

EL PROBLEMA

Expedir una norma no equivale a resolver un problema

Las entidades territoriales producen regulación para ordenar actividades, ejecutar políticas, distribuir competencias, fijar condiciones de acceso, establecer procedimientos y orientar comportamientos. Esa potestad es indispensable, pero puede generar costos innecesarios cuando la respuesta normativa se adopta antes de comprender adecuadamente el problema.

CLAVE

La calidad regulatoria se mide por la relación entre el problema que se pretende resolver, la evidencia disponible, la intensidad de la intervención y los resultados que razonablemente pueden esperarse.

Cuatro errores frecuentes

Norma en busca de problema El proyecto comienza con un articulado y solo después intenta construir una justificación.	**Competencia confundida con conveniencia** Que una autoridad pueda regular una materia no significa que toda regulación posible sea necesaria.
Costo invisible Se imponen requisitos, reportes, permisos o tiempos sin estimar su efecto sobre ciudadanía, empresas o la propia administración.	**Regulación sin ciclo de vida** La norma entra en vigor sin indicadores, responsables de seguimiento ni criterio para modificarla o derogarla.

La mejora normativa no propone “regular menos” como consigna abstracta. Propone regular solo cuando la intervención esté justificada y hacerlo con la menor carga compatible con el interés general.

CLAVES DES

CLAVE JURÍDICA

El piso jurídico y el estándar de calidad no son lo mismo

El ordenamiento colombiano ya contiene exigencias que condicionan la producción normativa territorial. Sobre ese piso, la Política de Mejora Normativa aporta herramientas metodológicas para diseñar, consultar y evaluar mejores regulaciones.

Constitución, art. 209	La función administrativa debe orientarse al interés general y regirse, entre otros, por eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y coordinación.
Ley 1437 de 2011, arts. 3 y 8.8	Las autoridades deben actuar conforme a competencia y principios administrativos. Los proyectos específicos de regulación y su información de soporte deben publicarse para recibir observaciones cuando corresponda a actos generales y abstractos.
MIPG - Política de Mejora Normativa	La mejora normativa es una política de gestión y desempeño institucional y el DNP brinda acompañamiento a entidades nacionales y territoriales.
Decreto 385 de 2026	Actualizó las directrices generales de técnica normativa. Para entidades territoriales, reconoce su autonomía, prevé apoyo de DNP y MinJusticia y mantiene la obligación de publicidad del artículo 8.8 del CPACA.
Herramientas DNP	Agenda regulatoria, AIN, consulta pública, simplificación, depuración normativa y evaluación ex post forman parte del ciclo de gobernanza regulatoria.

REGLA DE PRUDENCIA

El Test DES no sustituye un procedimiento obligatorio, una revisión jurídica ni un AIN cuando una norma especial lo exige. Funciona como filtro previo de calidad y puede utilizarse de forma proporcional a la relevancia e impacto de la regulación.

CLAVES DES

TEST DES

Siete preguntas antes de regular

Las preguntas deben responderse antes de cerrar el articulado. Si la evidencia aparece solo después de redactar la norma, el proceso está invertido.

01

¿Cuál es exactamente el problema público y qué evidencia demuestra que existe?

Qué debe demostrar: Una definición acotada del problema, población afectada, causas plausibles, línea base y fuentes verificables.

Por qué importa: Sin diagnóstico, la regulación corre el riesgo de atacar síntomas, percepciones o casos aislados.

Señal de alerta: La justificación se limita a afirmar que "se hace necesario regular" o reproduce antecedentes normativos sin evidencia del problema.

02

¿Tiene la autoridad competencia para intervenir y es una norma el instrumento jurídicamente adecuado?

Qué debe demostrar: Norma habilitante, autoridad competente, materia regulable, instrumento adecuado y ausencia de contradicción con normas superiores.

Por qué importa: La competencia es condición de validez; la elección del instrumento determina alcance, procedimiento, jerarquía y controles.

Señal de alerta: Se pretende crear obligaciones, requisitos o restricciones sin habilitación suficiente, o resolver por decreto lo que exige ley, acuerdo u ordenanza.

03

¿Qué ocurriría si no se regula y qué alternativas existen?

Qué debe demostrar: Escenario base, alternativa de no intervención y comparación razonada entre opciones regulatorias y no regulatorias.

Por qué importa: La norma es una alternativa de intervención, no el punto de partida. Información, coordinación, incentivos, simplificación, fiscalización o gestión pueden resolver algunos problemas sin nueva regulación.

Señal de alerta: Solo se compara una versión de la norma con la ausencia absoluta de acción pública.

CLAVES DES

TEST DES

Siete preguntas antes de regular

04

¿Quién asumirá los costos, cargas y riesgos de cumplimiento?

Qué debe demostrar: Identificación de sujetos obligados, nuevos documentos o reportes, tiempos, costos de adaptación, efectos diferenciales y eventuales barreras de acceso.

Por qué importa: Una regulación puede trasladar costos administrativos, económicos o distributivos a hogares, empresas, organizaciones o dependencias públicas.

Señal de alerta: La memoria justificativa solo calcula costos fiscales de la entidad y omite costos de cumplimiento para regulados y ciudadanía.

05

¿Quiénes serán afectados y cómo participaron antes de tomar la decisión?

Qué debe demostrar: Mapa de interesados, estrategia de consulta, publicación del proyecto y soportes, plazo razonable, registro de comentarios y respuesta motivada.

Por qué importa: La consulta pública mejora información, legitimidad y capacidad de anticipar efectos no previstos. En actos administrativos generales y abstractos, el artículo 8.8 del CPACA impone deberes de publicidad y recepción de observaciones.

Señal de alerta: La participación se reduce a publicar un texto terminado cuando las decisiones esenciales ya no pueden cambiar.

06

¿Puede la regulación implementarse, vigilarse y cumplirse con capacidades reales?

Qué debe demostrar: Responsable de implementación, recursos, cronograma, sistemas de información, coordinación y estrategia de cumplimiento.

Por qué importa: Una obligación jurídicamente correcta puede fracasar si no existen presupuesto, personal, sistemas de información, coordinación o capacidad de inspección.

Señal de alerta: Se crean deberes sin identificar quién controla, con qué recursos ni cómo se resolverán incumplimientos.

07

¿Cómo sabremos si la regulación funcionó y cuándo deberá revisarse?

Qué debe demostrar: Objetivo medible, indicadores, fuente de datos, responsable, horizonte de evaluación y criterio de revisión, ajuste o eliminación.

Por qué importa: La regulación debe poder aprender de sus resultados. La evaluación ex post permite verificar relevancia, efectividad, impactos y necesidad de modificación o derogatoria.

Señal de alerta: La única medida de éxito es que la norma haya sido expedida o que aumente el número de controles realizados.

CLAVES DES

INSTRUMENTO

El Test DES de calidad regulatoria territorial

Cada pregunta se valora entre 0 y 2 puntos. La puntuación es una herramienta de deliberación interna: no certifica legalidad ni reemplaza controles jurídicos.

Pregunta	0 · No demostrado	1 · Parcial	2 · Suficiente
1. Problema	No hay diagnóstico.	Problema descrito, evidencia débil.	Problema delimitado y sustentado.
2. Competencia	No se acredita competencia.	Competencia plausible con dudas.	Competencia e instrumento acreditados.
3. Alternativas	Solo existe una opción.	Se mencionan opciones sin comparar.	Se compara no actuar y alternativas.
4. Cargas	No se identifican costos.	Se identifican parcialmente.	Costos y efectos distributivos analizados.
5. Participación	No existe estrategia.	Consulta tardía o limitada.	Participación temprana y trazable.
6. Implementación	No hay capacidad definida.	Capacidad incierta.	Responsables y recursos identificados.
7. Evaluación	Sin indicadores ni revisión.	Indicadores incompletos.	Objetivos, datos y revisión definidos.

LECTURA DEL RESULTADO

0-6

ROJO

No regular todavía. Reabrir diagnóstico y diseño.

7-10

AMARILLO

Rediseñar antes de cerrar el proyecto.

11-14

VERDE

Puede avanzar a revisión jurídica y consulta.

REGLA DE VETO

Si la pregunta 2 obtiene 0, la puntuación total es irrelevante: sin competencia o sin instrumento jurídico adecuado, el proyecto no debe avanzar. Del mismo modo, ninguna puntuación reemplaza las exigencias legales de publicidad, consulta o autorización especial que sean aplicables.

CLAVES DES

RUTA TERRITORIAL

Del problema a la norma: una secuencia mínima

El Test DES funciona mejor cuando se integra al flujo ordinario de las oficinas jurídicas, de planeación y de las dependencias técnicas, antes de que el proyecto llegue a firma o radicación.

01	**Definir el problema**	Dependencia técnica + planeación. Formular problema, línea base y objetivo.
02	**Aplicar Test DES**	Identificar competencia, alternativas, cargas, interesados, capacidades e indicadores.
03	**Elegir alternativa**	Justificar por qué la regulación supera a las opciones no regulatorias o menos intensas.
04	**Redactar y revisar**	Construir articulado, memoria justificativa y control de coherencia jurídica y técnica.
05	**Consultar y responder**	Publicar cuando corresponda, recibir observaciones y mostrar qué cambió y por qué.
06	**Implementar y evaluar**	Asignar responsables, medir resultados y decidir permanencia, ajuste, simplificación o derogatoria.

¿Decreto, resolución, acuerdo u ordenanza?

El Test puede aplicarse a diferentes proyectos normativos territoriales, pero no homogeniza sus procedimientos. Los actos administrativos de alcaldes, gobernadores y entidades descentralizadas se sujetan a las reglas que correspondan a su naturaleza; los proyectos de acuerdo y ordenanza mantienen sus propios procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios. El instrumento sirve para mejorar la justificación material de la intervención, no para borrar esas diferencias.

CLAVES DES

EJEMPLOS

Tres casos en los que el Test cambia la decisión

Caso 1 · Nuevo registro municipal

Situación. Una alcaldía proyecta exigir a determinados establecimientos un registro anual adicional.

Aplicación del Test. El problema está documentado, pero la entidad ya recibe la misma información por otro sistema. La alternativa de interoperabilidad obtiene mejor resultado y evita una carga nueva.

Decisión: no crear el registro; integrar información existente.

Caso 2 · Restricción horaria general

Situación. Un municipio pretende imponer una restricción uniforme para responder a conflictos de convivencia concentrados en algunas zonas.

Aplicación del Test. La evidencia muestra concentración espacial y temporal del problema. Una regla general tendría costos desproporcionados para actividades no relacionadas.

Decisión: diseñar una intervención focalizada y evaluar su efecto.

Caso 3 · Protocolo de atención

Situación. Una gobernación busca uniformar la respuesta de varias dependencias frente a solicitudes ciudadanas.

Aplicación del Test. La dificultad principal no proviene de ausencia normativa sino de coordinación, trazabilidad y sistemas de información.

Decisión: priorizar gestión, interoperabilidad y simplificación antes que una nueva regulación sustantiva.

IDEA CENTRAL

Una buena política de mejora normativa no mide su éxito por la cantidad de normas expedidas, sino por la capacidad de resolver problemas públicos con reglas necesarias, comprensibles, proporcionadas y revisables.

CLAVES DES

RECOMENDACIONES DES

Cinco decisiones para institucionalizar mejor regulación

1. Adoptar un filtro previo. Incorporar el Test DES -o una herramienta equivalente- antes de autorizar la elaboración definitiva de proyectos regulatorios de impacto relevante.

2. Crear una agenda regulatoria territorial. Planear anticipadamente proyectos, responsables y ventanas de consulta, utilizando los formatos y orientaciones disponibles del DNP.

3. Integrar áreas jurídicas, técnicas y de planeación. La calidad normativa no puede ser responsabilidad exclusiva de la oficina jurídica; requiere evidencia sectorial, análisis de política pública y capacidad de implementación.

4. Publicar más que el articulado. En las consultas, facilitar acceso al problema, evidencia, memoria justificativa y alternativas consideradas; después, publicar respuesta a comentarios y cambios relevantes.

5. Programar la revisión. Para regulaciones significativas, establecer desde su expedición una fecha o condición de evaluación ex post y criterios para simplificar, modificar o derogar.

EN UNA FRASE

Antes de regular, demuestre el problema; antes de imponer una carga, compare alternativas; antes de firmar, sepa cómo medirá el resultado.

Fuentes esenciales

- Constitución Política de Colombia, art. 209. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html
- Ley 1437 de 2011, arts. 3 y 8.8 - CPACA. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249
- Departamento Nacional de Planeación. Política de Mejora Normativa. https://dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-gobierno-ddhh-paz/Paginas/que-es-la-mejora-normativa.aspx
- Departamento Nacional de Planeación. Banco de Herramientas de la Política de Mejora Normativa. https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-gobierno-ddhh-paz/Paginas/herramientas-de-la-politica-de-mejora-normativa.aspx
- Documento CONPES 3816 de 2014. Mejora Normativa: Análisis de Impacto. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3816.pdf
- Decreto 385 de 2026. Directrices generales de técnica normativa. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=275156
- DNP (2026). La mejora normativa como elemento clave para el desarrollo efectivo de las políticas públicas. https://www.dnp.gov.co/publicaciones/prospectiva-juridica/Paginas/mejora-normativa-desarrollo-politicas-publicas.aspx

CLAVES DES

CIERRE

La calidad normativa empieza por la capacidad de no regular cuando no es necesario

Una administración pública madura no confunde actividad normativa con capacidad de gobierno. La regulación es valiosa cuando ofrece una respuesta jurídicamente válida y materialmente adecuada a un problema público; pierde calidad cuando se convierte en sustituto de la gestión, la coordinación, la información o la capacidad institucional.

El Test DES propone una disciplina sencilla: detener la redacción el tiempo suficiente para comprobar el problema, la competencia, las alternativas, las cargas, la participación, la implementación y la evaluación. Ese ejercicio puede producir una mejor norma; también puede conducir, correctamente, a decidir que no se necesita una nueva norma.

ADVERTENCIA METODOLÓGICA

El Test DES de calidad regulatoria territorial es una herramienta de apoyo a la decisión diseñada por el Centro de Pensamiento DES. No constituye un procedimiento jurídico obligatorio, no reemplaza la revisión de legalidad ni modifica los requisitos previstos en la Constitución, la ley, los reglamentos o normas especiales aplicables a cada proyecto.

Citación sugerida

Duarte-Molina, T. M. (2026). ¿Cómo saber si una regulación territorial es realmente necesaria? Siete preguntas para mejorar decretos, resoluciones, acuerdos y ordenanzas antes de expedirlos. Claves DES, 1. Centro de Pensamiento DES, Universidad de San Buenaventura Cali.

Información editorial

Serie	Claves DES · 01 · 2026
Fecha de cierre de información	28 de agosto de 2026
Institución	Centro de Pensamiento DES · Facultad de Derecho y Ciencias Políticas · Universidad de San Buenaventura Cali
Licencia	CC BY